شهبا بنك
SHAHBA BANK

تقرير مخاطر عدم الالتزام

وحدة مراقبة الامتثال

النصف الثاني 2024

مخطط تقرير التقييم	
أولا	نظرة عامة / مقدمة
ثانيا	الغرض
ثالثا	المنهجية والمتطلبات
رابعا	النتائج / الملاحظات / الإجراءات التصحيحية أ-المهمات الرقابية المنفذة من قبل وحدة مراقبة الامتثال خلال النصف الثاني 2024 ب-النقاط الغير معالجة بعد و المحددة في تقارير المراقبين المصرفيين الداخليين ج-كتب المخالفات الواردة في النصف الثاني 2024 د-القرارات الغير ملتزم بها بعد انقضاء المهلة القانونية هـ-المخالفات المكتشفة في تقارير وحدة التدقيق الداخلي عن النصف الثاني 2024
خامسا	التوصيات

أولا: نظرة عامة / مقدمة:

تمت الدراسة الحالية بناءً على متطلبات القرار رقم 57 / م ن الصادر عن مجلس النقد و التسليف بتاريخ 2019/7/1، الخاص باعتماد الإطار التنظيمي لوحدة مراقبة الامتثال في المصارف والمؤسسات المالية. حيث تم الطلب من وحدة مراقبة الامتثال إعداد وتقديم تقرير نصف سنوي بشأن مخاطر عدم الالتزام والإجراءات التصحيحية المتخذة بشأنه.

ثانيا: الغرض:

الغرض الرئيسي من هذا التقرير هو الامتثال لجميع متطلبات القرار رقم 57 / م ن وتحديد مخاطر عدم الالتزام التي تظهر بشكل متكرر والتي قد تعرّض المصرف لمخاطر السمعة والغرامات والتنبيهات وأي مخاطر أخرى قد يتعرض لها المصرف والعمل على تقليل هذه المخاطر و عدم تكرارها مرة أخرى.

ثالثا: المنهجية والمتطلبات المطبقة:

إلقاء الضوء على المخالفات الغير معالجة بعد المبينة في تقارير المهام الرقابية الصادرة عن المراقبين المصرفيين الداخليين للقرارات و التعاميم الصادرة عن الفترة الزمنية ذاتها، بالإضافة إلى التعاميم الصادرة عن الجهات الرقابية و التى لم يتم الالتزام بها على الرغم من انقضاء المهلة الممنوحة مع الاشارة الى المخالفات المكتشفة في تقارير وحدة التدقيق الداخلي عن ذات الفترة، أيضًا كتب المخالفات الواردة في الفترة الممتدة من بداية شهر تموز 2024 إلى نهاية كانون الأول 2024.

رابعا: النتائج / الملاحظات / الإجراءات التصحيحية:

أ -المهمات الرقابية المنفذة من قبل وحدة مراقبة الامتثال

خلال فترة 6 أشهر من تاريخ 2024/07/01 حتى 2024/12/31، نفذت وحدة مراقبة الامتثال عدة مهمات رقابية مستقلة بناءً على الخطة السنوية المقررة لعام 2024 و هي كالتالي:

المهمات الرقابية المنفذة من قبل وحدة مراقبة الامتثال	نتائج المهمة الرقابية و الإجراءات التصحيحية المتخذة
1-تقييم الالتزام القانوني بالتعميم رقم 16/1464/ص بخصوص تدريب العاملين الصادر بتاريخ 2023/03/08	تم تقييم الالتزام القانوني بالتعميم رقم 16/1464/ص، رد من الانسة رهف طراف: 1.التدريب المنفذ: - تم تنظيم 70 دورة تدريبية للموظفين في الفترة المحددة. - شارك في هذه الدورات 159 موظف، مما يعكس اهتمام البنك بتعزيز مهارات العاملين وتحقيق المتطلبات المطلوبة. 2. المحتوى التدريبي: - تم تغطية جميع المواضيع المنصوص عليها في التعميم. - تم استخدام أساليب تدريبية متنوعة تشمل التدريب العملي، ورش العمل، المحاضرات. 3. التقييم والملاحظات: - تم إجراء تقييم بعد كل دورة تدريبية، حيث أبدى المشاركون رضاهم عن المحتوى والطرق المستخدمة.

	4. التوصيات: - الاستمرار في تنفيذ دورات تدريبية دورية لضمان تحديث المعرفة والمهارات لدى الموظفين. - النظر في تقديم مزيد من الدعم للموظفين الذين لم يتمكنوا من المشاركة في الدورات السابقة. -ان مراكز التدريب في المحافظات تقدم دورات محدودة للغاية لا تتوافق مع الاحتياجات التدريبية للموظفين، لذلك نعتمد بشكل أساسي على تناوب الموظفين في وظائف مختلفة داخل الفرع، وتمويل دراساتهم الجامعية، وتزويد جميع الموظفين الجدد بالتدريب التوعوي حول مكافحة غسل الأموال، والذي نجريه كل عامين. بناءً على ما سبق، يمكن القول إن بنك شهبا سورية قد أظهر التزامًا جيدًا بتنفيذ التعميم رقم 18/1464/ص من خلال تنظيم وتقديم برامج تدريب مناسبة للموظفين. سنواصل العمل على تحسين وتطوير البرامج التدريبية بما يتماشى مع الأهداف التنظيمية والتشريعات المعمول بها.
2-تقييم الالتزام القانوني بالقرار رقم 8/ل.إ المعدل للقرار 19 لعام 2019 الصادر بتاريخ 2023/03/29	تم تقييم الالتزام القانوني بالقرار رقم 8/ل.إ المعدل للقرار 19 لعام 2019، • البنك غير ملتزم في منع تنفيذ أي عملية عابرة خارج إطار علاقة العمل الدائمة عندما تتجاوز العملية العابرة مليون ليرة سورية او ما يعادلها، وذلك من خلال متابعة العمليات اليومية من قبل قسم التحقق من الالتزام فتبين ان هناك بشكل مستمر عمليات مستمرة مخالفة للقرار، و دائما يتم تبريرها لاحقا باستثناء من قبل المدير العام. • البنك غير ملتزم في حالة علاقات العمل الدائمة او في حالة اجراء علاقات العمل او العمليات العابرة او العمليات العابرة المرتبطة فيما بينها و التي تساوي أو تتجاوز 100 مليون ليرة سورية او ما يعادلها، القيام بالإجراءات المعقولة للتعرف و التحقق من محل اقامة العميل و مهنته، وفي حال كان العميل له صفة التاجر يطلب صورة عن وثيقة التسجيل في السجل التجاري سارية المفعول, وذلك من خلال ايميل من قسم التدقيق الداخلي بتاريخ 2024/05/16 " نرجو منكم توضيح المستندات والثبوتيات المطلوبة في حال قيام عميل عابر له صفة التاجر بإيداع مبلغ يساوي أو يتجاوز السقف المذكور ضمن القرار في حساب عميل لدينا بغرض تجاري و الحصول على نسخة من شهادة تسجيل التاجر الخاصة به وإرفاقها مع عملية الإيداع لإثبات مهنته ومصدر أمواله" و ذلك نتيجة مهمة التدقيق الداخلي على الفروع , تم ارسال ايميل من مديرية الالتزام بتاريخ 2024/05/28 توصية للالتزام بطلب السجل التجاري وتفويض من الشركة المودعة للشخص الذي يقوم بالإيداع باسمها بالنسبة للإيداعات بالحساب بغض النظر عن المبلغ • البنك غير مطبق في حالة علاقات العمل او العمليات العابرة او العمليات العابرة المرتبطة فيما بينها و التي تساوي أو تتجاوز 100 مليون ليرة سورية او ما يعادلها، بالنسبة للأحزاب السياسية، أن يتم تنفيذها من خلال علاقات العمل الدائمة أو ان يتم تطبيق كافة اجراءات إنشاء علاقات العمل الدائمة، وذلك بسبب عدم وجود حسابات لأحزاب سياسية لدى مصرفنا. • البنك غير مطبق في حالة منع تنفيذ أي حوالات خارجية صادرة او واردة من قبل المنظمات الغير هادفة للربح تتجاوز قيمتها 3 مليون ليرة سورية او ما يعادلها، وذلك قبل الحصول على موافقة الجهة الحكومية المانحة للترخيص او الجهة ذاتية التنظيم التي تخضع لها المنظمة، على ان يتم اعلام الهيئة عند تجاوز قيم هذه الحوالة او الحوالات المترابطة فيما بينها 50 مليون ليرة سورية او ما يعادلها، وذلك بسبب عدم وجود حوالات خارجية لدى مصرفنا. • البنك غير مطبق في حالة عند صرف المصرف شيكا مسحوبا عليه من أي مؤسسة صرافة أو شركة حوالات مالية داخلية بقيمة تعادل أو تتجاوز 100

	مليون ليرة سورية أو ما يعادلها، بطلب بيان من المؤسسة أو الشركة يتضمن معلومات عن الشيك و المبرر الاقتصادي للعملية، إضافة إلى ما يفيد فيما إذا كان هذا الشيك أو العملية مقابل تلقي المؤسسة أو الشركة أموالاً نقدية، وعن مصدر هذه الأموال ووجهتها وهوية المستفيد وصاحب الحق الاقتصادي، وذلك بسبب عدم وجود دفاتر شيكات ممنوحة لمؤسسة صرافة أو شركة حوالات مالية داخلية • البنك غير مطبق في حالة إبلاغ الهيئة عن الوثائق الخاصة بأنشطة التأمين، وذلك لعدم ممارسة مصرفنا لأنشطة التأمين و بذلك يكون بنك شهبا سورية ملتزم جزئيا بتطبيق القرار 8/ل.إ
3-تقييم الالتزام القانوني بالقرار رقم 169/م.ن بخصوص السماح للمصارف بمنح القروض بالعملات الأجنبية الصادر بتاريخ 2023/04/04	رد القسم التجاري :فان مصرفنا لم يقم بمنح قروض بالعملات الأجنبية. لذا فان القرار لا يزال غير مطبق لدينا
4-تقييم مدى التزام المصرف بتنفيذ التعميم رقم 16/4936/ص بخصوص التأكيد على ضرورة الاستعلام عن كافة العملاء قبل منح/تجديد التسهيلات الصادر بتاريخ 2023/09/12	تم دراسة التسهيلات الائتمانية التي تم منحها أو تجديدها: من تاريخ 2023/09/14 حتى تاريخ 2024/07/31 للمبالغ بدءا" من 20 مليون ليرة سورية من تاريخ 2024/08/01 حتى تاريخ 2024/11/12 للمبالغ بدءا" من 30 مليون ليرة سورية تبين لنا الملاحظات التالية: 1-وجود 4 حالات تم منحها تسهيلات ائتمانية دون طلب استعلام ائتماني للعملاء. 2-وجود 22 حالة تم منحها تسهيلات ائتمانية قبل ورود نتيجة الاستعلام الائتماني للعملاء. رد القسم التجاري: 1-تم تبرير 3 حالات لوجود خطأ في تواريخ المنح المبني عليها التحقق من الالتزام بقرار الاستعلام 2-بالنسبة لتجديد التسهيلات: تم في بعض الحالات تجديد التسهيلات قبل استلام نتيجة الاستعلام وذلك تفادياً لتصنيف العميل لجهة التأخر في تجديد بيانات ملفه لدى المصرف. آخذين بعين الاعتبار أنه لا يوجد هنالك أي زيادة في المخاطر الائتمانية للعميل وقد تم الاستعانة بالبيانات الواردة ضمن برنامج مركزية المخاطر عن الشهر السابق "النسخة الالكترونية" والصادرة عن مصرف سورية المركزي من أجل التأكد أنه لا يوجد أي تغيير جوهري في تصنيف العميل لدى المصارف الأخرى؛ وعلى أن يتم المتابعة من أجل استكمال استلام النتيجة على طلب الاستعلام المرسل من قبلنا لمصرف سورية المركزي 3-في حال المنح الجديد: إن مصرفنا ملتزم بتعليمات مصرف سورية المركزي. علماً أنه تم الحصول على استعلام المركزي عند الاستحصال على موافقة المنح الجديد لكل عميل ولكن صرف القرض يتم على مراحل وبما يتوافق مع احتياجات العميل والضوابط الخاصة بمنح التسهيلات الائتمانية الصادر بالقرار رقم 204 تاريخ 2023/6/18 و بذلك يكون بنك شهبا سورية ملتزم جزئيا بتطبيق التعميم 16/4936/ص

ب-النقاط الغير معالجة بعد و المحددة في تقارير المراقبين الداخليين:

فيما يلي النتائج والنقاط التي لا تزال غير معالجة والتي تم تحديدها مسبقا في تقارير المراقبين الداخليين عن الفترة التي تم دراستها من بداية شهر تموز 2024 إلى نهاية كانون الأول 2024. والاجراءات التصحيحية المتخذة لمعالجتها:

1-تقرير 24/24/IBC عن نماذج الأوضاع المصرفية الخاصة بشهر تموز لعام 2024 الصادر بتاريخ 2024/09/01, 2-تقرير 24/27/IBC عن نماذج الأوضاع المصرفية الخاصة بشهر آب لعام 2024 الصادر بتاريخ 2024/09/30, 3-تقرير 24/30/IBC عن نماذج الأوضاع المصرفية الخاصة بشهر أيلول لعام 2024 الصادر بتاريخ 2024/10/28, 4-تقرير 24/33/IBC عن نماذج الأوضاع المصرفية الخاصة بشهر تشرين الأول لعام 2024 الصادر بتاريخ 2024/11/19, 4-تقرير 24/35/IBC عن نماذج الأوضاع المصرفية الخاصة بشهر تشرين الثاني لعام 2024 الصادر بتاريخ 2024/12/18	
نتائج المهمة الرقابية	**الإجراءات التصحيحية المتخذة**
1-عدم التزام المصرف بالمادة الثالثة من القرار 501/م.ن/ب4 تاريخ 2009/05/10 والتي تنص على "يجب ألا يتخطى مجموع إيداعات وتوظيفات المصرف وارتباطاته المالية الناشئة عن بنود داخل الميزانية مع كل مؤسسة مالية ومجموعتها المصرفية في الخارج بالإضافة الى الأوراق المالية الصادرة عنها نسبة 25% من أمواله الخاصة الصافية"، وذلك بالنسبة للنموذج(1-3) (ارصدة حسابات المؤسسة المالية في الخارج (داخل الميزانية) حيث بلغ التجاوز مبلغاً قدره 981,665,910,860.84 ل.س مع بنك بيمو اللبناني الفرنسي .	لا يوجد مستجدات
2- قصور التزام المصرف بالقرار 120/ م ن / ب 4 الصادر من قبل مجلس النقد والتسليف بتاريخ 2005/3/15 بخصوص أنظمة الضبط الداخلي للمصارف لناحية قصور الالتزام بالبند رقم 1 ضمن المادة 2 (الإدارة العامة)الذي ينص على "يقع على الإدارة العامة في المصرف القيام بالمسؤوليات التالية: تنفيذ السياسات العامة التي يضعها مجلس إدارة المصرف " وذلك لناحية قصور التزام المصرف بدليل سياساته واجراءاته المتعلقة بمديرية إدارة التسليفات البند(13-8) من الفقرة/8/(مسؤولية الفرع)الذي ينص على "(يقوم الفرع بإلغاء الضمانة الخاصة بملفات الأفراد والمرتبطة بحد ما عند إلغاء هذا الحد)وذلك لناحية التصريح عن الضمانات أدناه ضمن قائمة البنود خارج الميزانية على الرغم من استحقاقها	رد المصرف: سيتم تمديد ضمانة وسيتم الغاء ضمانة
3-قصور التزام المصرف بالمادة السابعة من تعليمات القرار 362/م ن/ب1 الصادر من قبل مجلس النقد والتسليف بتاريخ 2008/02/04 والتي تنص :" على المصارف أن تقوم في نهاية كل شهر بتكوين مؤونة مقابل تقلب أسعار القطع تعادل على الأقل نسبة 5% من وسطي مركز القطع التشغيلي الصافي خلال الشهر السابق ،المحدد في المادة الأول من هذه التعليمات بحيث تدرج هذه المؤونة في الحساب رقم 23720 من النموذج رقم (2)-المطاليب من البيانات المالية للأوضاع المصرفية الصادرة بموجب قرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم (4844)تاريخ 2004/8/5 وتعديلاته ."	رد المصرف: تسجيل القيد على النظام المصرفي آخر يوم عمل قبل إصدار تقرير القطع في نهاية الشهر.

2-تقرير 24/21/IBC الخاص التحقق من التزام المصرف بتعليمات تطبيق معيار التقارير المالية الدولي رقم/9/المتضمنة تدقيق نماذج عن بيانات المصرف الموقوفة بتاريخ 2024/03/31 بتاريخ 2024/08/14, 3-تقرير 24/26/IBC الخاص التحقق من التزام المصرف بتعليمات تطبيق معيار التقارير المالية الدولي رقم/9/المتضمنة تدقيق نماذج عن بيانات المصرف الموقوفة بتاريخ 2024/06/30 بتاريخ 2024/09/25, 4-تقرير 24/37/IBC الخاص التحقق من التزام المصرف بتعليمات تطبيق معيار التقارير المالية الدولي رقم/9/المتضمنة تدقيق نماذج عن بيانات المصرف الموقوفة بتاريخ 2024/09/30 بتاريخ 2025/01/09	
نتائج المهمة الرقابية	**الإجراءات التصحيحية المتخذة**
1-قصور التزام المصرف بالبند 2-5 من الفقرة 2 من المادة 9 (مخففات المخاطر الائتمانية) والذي ينص على " في حال لم يتمكن المصرف من تسييل الضمانة العقارية بمرور سنة على تاريخ تصنيف التعرّض الائتماني ضمن المرحلة الثالثة (Stage 3)، يتم خصم القيمة المقبولة لهذه الضمانة بنسبة 20% سنوياً وعلى مدار خمس سنوات. "وذلك لناحية وجود ضمانات للعملاء ادناه ضمن الجدول حيث تبين وبعد اجراء اختبار الضمانات المقبولة حسب متطلبات القرار رقم 4 وجود فرق بين مبلغ الضمانة التي تم التصريح عنها من قبل المصرف وبين مبلغ الضمانة التي تم الحصول عليها من قبلنا.	رد المصرف: يرجى أخذ العلم أننا قد قمنا بأخذ قيمة التخمين الأقل والأحدث، وبعدها تم المفاضلة بين قيمة سند الرهن و75% من قيمة التخمين
3-تقرير 24/28/IBC الخاص تدقيق التزام المصرف بالتعميم 16/876/ص تاريخ 2024/02/19 المتضمن تدقيق السحوبات النقدية تحت مسمى رواتب وأجور القطاع الخاص بتاريخ 2024/10/15	
نتائج المهمة الرقابية	**الإجراءات التصحيحية المتخذة**
1-قصور التزام المصرف بالمادة 1 من التعميم 16/876/ص تاريخ 2024/02/19 المتضمن متابعة عمليات السحب النقدي فيما بخص الرواتب والأجور للقطاع الخاص والتي تنص على "عدم تنفيذ أي عملية سحب قبل الحصول على جدول يتضمن أسماء الموظفين وكتلة الرواتب لكل منهم موقع ومختوم من قبل الشركة أصولاً وطلب الوثائق التي تضمن ان المبالغ المسحوبة تستخدم لغايات دفع الرواتب والأجور بشكل فعلي	رد المصرف: تم التواصل مع الجامعة من قبل الفرع المعني، تمت الإفادة بأن رئيس الجامعة غير موجود في البلد لغاية الأسبوع القادم، كما تم التأكيد بأن الوثائق التي تم تزويدنا بها مختومة بختم الجامعة وعليها توقيع المدير المالي. سيتم تزويدكم به حين الحصول عليه
4-تقرير 24/31/IBC الخاص بمتابعة العقارات المستأجرة بالإضافة الى العقارات المملوكة وغير المستثمرة بعد أو قيد التجهيز لدى المصرف بتاريخ 2024/11/05	
نتائج المهمة الرقابية	**الإجراءات التصحيحية المتخذة**
1-مخالفة المصرف للبند ب من المادة 12 من القانون رقم 28 لعام 2001 والذي ينص على " يجوز للمصرف بناء على موافقة مصرف سورية المركزي القيام بشراء العقارات اللازمة لممارسة نشاطاته حصراً داخل أراضي الجمهورية العربية السورية" لناحية ما يلي: أ-قيام المصرف باستملاك ارض في المدينة الصناعية بعدرا قبل الحصول على موافقة مصرف سوريا المركزي وذلك حسب ما تبين لنا من المراسلات مع المصرف المركزي حيث تم اعلامهم بعد شراءها.	رد المصرف: أ-تجدون مرفقا رد المصرف السابق بخصوص استملاك ارض في المدينة الصناعية بعدرا. (استمرار مخالفة المصرف كما ورد في متن الملاحظة، كونه تم اعلام المصرف بالمركزي باستملاك الأرض بعد شراءها ولم يتم أخذ الموافقة المسبقة لاستملاك الأرض من مصرف سوريا المركزي.) ب-استخدام المصرف للعقار الموجود في منطقة يعفور لاستقبال الموظفين القادمين من المحافظات الأخرى أو استضافة المدراء وهذا لا يندرج ضمن نشاطات المصرف. (استمرار مخالفة المصرف كون استضافة الموظفين لا يندرج ضمن نشاطات المصرف)

ب-اســـتخدام المصرـف للعقار الموجود في منطقة يعفور لاســـتقبال الموظفين القادمين من المحافظات الأخرى أو استضافة المدراء وهذا لا يندرج ضمن نشاطات المصرف.	
2-مخالفة المادة 93 من قانون التجارة رقم 33 لعام 2007 والتي تنص على:" إيجار المتجر عقد يتولى المستأجر بموجبه اســتثمار المتجر لحســابه الشــخصي لقاء بدل متفق عليه يســـدده لصـــاحب المتجر دون أن يلزم المؤجر بالتزامات المســتأجر أو يكتســب حقوقه على الغير" لناحية عدم توثيق عقد ايجار مبنى أدير الطابق الأول حيث انتهت صـــلاحية العقد من تاريخ 2021/06/30 وحتى تاريخه يتم دفع الايجار لشركة أدير دون تنظيم عقد ايجار عن السنوات الثلاثة الفائتة وحـتى الان مـمـا أدى الى ضـــيـاع حـقـوق الـدوائـر الحكومية(قضـائية-مالية.....نتيجة عدم تحصـيل الرســوم والطوابع والضرـائب الناتجة عن عدم تنظيم عقد الايجار المذكور)	رد المصرـف: هذا الموضـوع مؤقت كوننا سـنقوم بإخلاء العقار في الربع الأول من العام القادم وقد تم الاتفاق مع المؤجر على ذلك. (اســتمرار مخالفة المصرـف لعدم تنظيم عقود الايجار حسب القوانين الناظمة)
3-قصــور التزام المصرـف بأحد بنود المادة 7 من القرار 106 (التعليمات الخاصة بالمخاطر التشغيلية) والذي ينص على " تأمين الوقاية الكافية لموجودات وسـجلات المصرـف"لناحية أ-عـدم تجهيز الطـابق الثـاني (الـذي يحتوي مكاتـب-أجهزة كمبيوتر) بالإضـــافة الى الطابق الأرضي في مســـتودع حوش بلاس والـذي يحتوي على العـديـد من ســـجلات ووثـائق للمصرـف تم أرشـفتها ووضـعها في المسـتودع بأجهزة انذار، بالإضافة الى انه تم وضع الكراتين المؤرشفة لوثائق المصرف بشـكل عشـوائي حيث يحتوي كل رف على كراتين تخص عدة أقسام وعدة محافظات وفي كل اتجاه بشكل عشوائي ب-عدم حفظ الوثائق المتلعقة بالمراســلات مع مصرـف سورية المركزي بخصوص شراء ارض في المدينة الصناعية في حلب الشـــيخ نجار والأرض الموجودة في المدينة الصـــناعية حســياء وبالتالي لا نعلم إذا كان المصرـف قد اسـتوفى موافقة المصرف المركزي قبل شراءها بالإضافة الى عدم تزويدنا بكافة المراســلات التي تمت بخصــوص شراء عقار يعفور حيث تم طلبها ومراجعة عدة أقسام وتبين انها غير موجودة.	رد المصرف: أ-بالنســـبة الى كراتين الأرشـــيف فهي موزعة على الرفوف ومفرزة حسب القسم او الفرع ولكن نظرا لامتلاء الرفوف بشـــكل كامل في الفترة الأخيرة فقد اضـــطررنا الى شراء طبليات خشبية وتم توزيعها في الممرات بين الرفوف ويتم حاليا وضع الكراتين عليها بشكل مؤقت ريثما يتم الانتهاء من تجهيز الطابق الأول من قبل القســـم الهندسي حيث ســـوف يتم بعدها إعادة نقل الكراتين مرة اخرة وترتيبها خاصـــة انه لا يمكن القيام بهذه المهمة في الوقت الحالي بسبب ضيق المساحة وعدد الكراتين الكبير والذي يصل الى 10000 كرتونة تقريبا. الطابق الثاني لا يحتوي على أرشـيف للبنك (سـجلات ووثائق) سـتعمل على تركيب حســاســات انذار عند المدخل فقط – الطابق الأرضي: جاري العمل على تجهيزه بأنظمة (اســتمرار قصــور المصرـف لحين فرز وترتيب الملفات ووضعها بشكل منتظم ولحين تركيب أجهزة الإنذار) ب-جميع المســتنـدات موجودة ولكن لم يتم تقـديمهـا لكونها مراســلات عادية ولم يتم أرشـــفتها كون أولوية الأرشفة حالياً للعمليات المصرفية. (اسـتمرار قصـور المصرف لكونه لم يصـلنا أي مراسـلات بخصـوص شراء الأراضي المذكورة بالرغم من الرجوع لعدة أقسام وبالرغم من طلبها عدة مرات)
4-مخالفة المصرف للبند 1-2 (حماية الأصـول) من المادة 1 من القرار 1150 الذي يخص المراقبة التلفزيونية والذي ينص على تحـديـد أمـاكن تصـــمـيم المراقبـة التلفزيونيـة والتي من ضـمنها المسـتودعات وأرشـيف الوثائق، لناحية عدم تجهيز مبنى حوش بلاس بكاميرات من الـداخـل بـالنســـبـة للطـابق الأرضي والطـابق الأول والثـاني بـاســـتثنـاء القبو فهو مجهز بكاميرات داخلية.	رد المصرـف: طابق القبو مجهز بالكامل – الطابق الأرضي جاري العمل على تجهيزه – الطابق الأول: فارغ تماما من المحتويات و لا داعي لتركيب أنظمة حماية فيه ريثما يتم العمـل على تجهيزه بـالأرشـــيف وحينهـا نقوم بتركيـب كاميرات مراقبة– الطابق الثاني لا يحتوي أرشـيف يحتوي بعض الموجودات مثـل المكـاتـب وغيرهـا وبنـاء على

	توجيهات الإدارة قمنا بتركيب كاميرا مراقبة على الباب الخارجي للمستودع (المدخل). (استمرار قصور المصرف لحين تركيب الكاميرات اللازمة)

ج-كتب المخالفات الواردة في النصف الثاني من 2024:

فيما يلي كتب المخالفات الواردة خلال الفترة الممتدة من بداية شهر تموز 2024 إلى نهاية كانون الاول 2024

رقم القرار	المخالفات الواردة في النصف الثاني من 2024	المبررات و الإجراءات التصحيحية
1-الكتاب رقم 16/3344/ص بخصوص مراكز القطه البنيوي الصادر بتاريخ 2024/07/17 (صادر عن مفوضية الحكومة لدى المصارف)	تطلب المفوضية تزويدها خلال يومي عمل بما يلي: 1-مبررات قيام المصرف بتبديل مكونات مركز القطع البنيوي دون الحصول على موافقة مسبقة من مجلس النقد و التسليف اصولا 2-المعالجة الحسابية المتبعة من قبل المصرف بهذا الصدد و رأي المدقق الخارجي بصحة المعالجة المتبعة من قبل المصرف	تم الرد من قبل القسم المالي و التبرير بتاريخ 2024/07/24
2-الكتاب رقم 16/4413/ص بخصوص البيانات الخاصة بالحسابات المصرفية-تعميم 3555 الصادر بتاريخ 2024/09/10 (صادر عن مفوضية الحكومة لدى المصارف)	تطلب مفوضية الحكومة فيما يخص البيانات المطلوبة وفق التعميم 3555 و خلال 4 أيام عمل من تاريخ تسلم الكتاب: 1-إعادة تصحيح البيانات وفق الملاحظات المذكورة بالكتاب 2-بيان مبررات عدم التقيد بمضمون البند 3 من التعميم 3555 3-تزويدهم بالبيانات التفصيلية عن الحسابات المفتوحة لدى المصرف للأفراد من تاريخ 2024/08/01 و لغاية 2024/08/31 4-تكليف مدير ادارة الالتزام لدى المصرف بتدقيق البيانات المطلوبة قبل تزويد المفوضية بها	قسم التنسيق بين الفروع: تم بتاريخ 2024/09/17 طلب تمديد المهلة 2024/10/09 و تبرير عدم التقيد بمضمون البند 3 من التعميم 3555 بسبب اعدادنا التقرير بشكل يدوي بسبب صعوبة استخراج البيانات بالشكل المطلوب من نظامنا المصرفي باللغة العربية-تم تزويدهم من بالبيانات المصححة بتاريخ 2024/09/26
3-الكتاب رقم 16/4631/ص بخصوص مخاطبة المصرف بنتائج زيارة تدقيق عمليات فتح حسابات الصادر بتاريخ 2024/09/24 (صادر عن مصرف سورية المركزي)	النتائج المنبثقة عن الزيارات الرقابية بموجب الكتاب 16/3509/ص: 1-قصور بالتزام المصرف بالبند 2 من ثالثا من التعميم 2964 جهة عدم الإعلان عن المطلوب ضمن لوحة اعلان فرع اللاذقية 2-قصور بالتزام المصرف بالبند 2 من التعميم 3191 جهة تجاوز المبلغ المحدد وهو 25000 ل.س في التعميم حيث يتم استيفاء 37000 ل.س في كل من فروع ابو	تم تبرير النقاط الثلاثة بتاريخ 2024/10/13 من قبل قسم التنسيق بين الفروع : 1-تم الإعلان بشكل واضح على لوحات اعلان المصرف و عبر مواقعه الالكترونية بخصوص الدوام بالفترات الإضافية. 2-بخصوص فتح حسابات الدعم يتم اقتطاع ثمن البطاقة 25.000 ل.س مضافا لها قيمة الطوابع الواجب اقتطاعها

	رمانة و اللاذقية و مبلغ 30800 ل.س في فرع طرطوس 3-قصور بالتزام المصرف بالبند 1 من التعميم 3191 جهة تجاوز المبلغ المحدد وهو 10000 ل.س حيث يتم استيفاء 13000 ل.س كتكاليف فتح حساب في فرع المزة و مبلغ 12000 ل.س في فرع طرطوس يرجى الاطلاع و توجيه المعنيين للقيام خلال 5 أيام عمل بتزويد مصرف سورية المركزي بردنا على الملاحظات المذكورة و الاجراءات المتخذة لمعالجتها مع الوثائق و المؤيدات التي تعزز ذلك	على طلب بطاقة صراف آلي والتي يتم توريدها الى وزارة المالية. 3-يتم الطلب من العميل مبلغ 10.000 ل.س كحد أقصى كرصيد موجود في الحساب يتم اقتطاع قيمة عمولات الحساب و الطوابع والتي لا تتجاوز هذا المبلغ ومن الممكن ان يكون لدى العميل رغبة بإيداع مبلغ أكبر لتغذية حسابه.

د-القرارات الغير ملتزم بها بعد انقضاء المهلة القانونية:

فيما يلي القرارات التي لا يزال بنك شهبا سورية غير ملتزم بها حتى الآن، على الرغم من انقضاء المهلة القانونية المحددة:

القرار –التعميم	المهلة	خطة العمل
1-القرار 1418/م ن /ب 4 بخصوص الضوابط الخاصة بالحسابات الجامدة الصادر بتاريخ 2016/7/24	2017/7/24 من اجل الالتزام بمتطلبات القرار	تم تعديل السياسات والإجراءات لن يتم الانطلاق الى البيئة الحية قبل 2023 و سيتم تطبيق الضوابط الجديدة على النظام المصرفي الجديد حيث انه تم التواصل مع مسؤولي تطوير النظام المصرفي الجديد ليتم مناقشة التعديلات المطلوبة على النظام الجديد لا يوجد مستجدات حتى تاريخ 2025/01/05
2-التعميم رقم 16/714/ص بخصوص الضوابط الخاصة بإصدار المصارف كشف حساب مصرفي الصادر بتاريخ 2019/2/10 و التعميم رقم 16/4415/ص بخصوص توضيحات عن التعميم 16/714 الخاص بكشف حساب مصرفي الصادر بتاريخ 2019/7/28 و التعميم رقم 16/5011/ص بخصوص الإعلام بتمديد تاريخ تطبيق الضوابط الخاصة بكشف حساب مصرفي الصادر بتاريخ 2019/9/2	2019/12/31 للالتزام الكامل بالتعميم 16/714/ص لعام 2019	تم استلام الملصقات الجديدة و التواصل مع القسم التقني ليتم تفعيلها و سيتم إعادة ارسال المذكرة مرة ثانية مع بعض التعديلات لإدارة المصرف ليتم النظر بها يتم اعداد اجراءات داخلية مع قسم الاجراءات لا يوجد مستجدات حتى تاريخ 2025/01/05
3-التعميم رقم 2/324/ص لتبليغ القرار 3321 بخصوص إعطاء مهلة أخيرة لتصفية العقارات المستملكة استيفاء للديون الصادر بتاريخ 2019/4/11 و التعميم رقم 16/748/ص بخصوص البيانات المتعلقة بالعقارات المستملكة لقاء الديون الصادر بتاريخ 2020/2/9 والكتاب رقم 2/240/ص لتبليغ القرارين 68/م ن , 67/م ن بخصوص تمديد مهلة	2024/08/22	لا يزال هناك 20 عقارا مستملك للمصرف لكن لم يتم تصفيتهم بسبب عدم ورود طلبات شراء بأسعار مناسبة بعد و هم: 1-5 عقارات في اللاذقية 2-15 عقار في حماة من ضمنهم عقار بحماة ضمن المهلة الممنوحة (السنتين) بناء على القرار 66/م.ن تم دفع الغرامة المالية 6.250.000 ل.س بتاريخ 2024/08/01: تم نشر اعلان بيع عن العقارات على صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالبنك

لتصفية العقارات المستملكة لقاء الديون الصادر بتاريخ 2021/3/28 القرار رقم 66/م.ن بخصوص فرض غرامة مالية و تصفية كافة العقارات خلال فترة ثلاثة اشهر الصادر بتاريخ 2024/04/29- الكتاب رقم 16/2413/ص بخصوص تبليغ القرار 66/م.ن الصادر بتاريخ 2024/05/21 عن مفوضية الحكومة لدى المصارف		لا يوجد أي مستجدات حتى تاريخ 2025/01/05
4-القرار رقم /101/م.ن الصادر بتاريخ 30 /2017/7 بخصوص توظيفات المصرف في الخارج والقرار رقم /181/م.ن تاريخ 2018/11/25 الذي تم تمديد العمل فيه بالقرار 101/م ن و التعميم رقم 16/6250/ص بخصوص توظيفات المصرف الصادر بتاريخ 2019/10/15 والتعميم رقم 23/م ن الصادر بتاريخ 2020/3/10 التعميم رقم 16/1953/ص بخصوص الخطة الزمنية لتخفيض التركزات و التجاوزات عن الحد الأقصى بالقرار 501/م ن /ب4 الصادر بتاريخ 4/7/ 2020 و القرار 117/ م ن بخصوص التعرضات الائتمانية المجمدة في الخارج الصادر بتاريخ 5/25/ الكتاب رقم 16/6577/ص بخصوص توجيه من يلزم لتزويد المفوضية بكتاب ملخص عن الصعوبات التي تواجه البنك في تخفيف تعرضاته تجاه المصارف اللبنانية الصادر بتاريخ 2022/12/21	2019/12/31 للعمل بنسب إيداعات و توظيفات المصرف و ارتباطاته المالية المعمول بها سابقا بموجب القرار 501/م ن /ب4 تم طلب مهلة حتى 2020/5/30 تصفية التجاوزات الناجمة عن التوظيفات قبل 2021/3/10 بموجب القرار 23/م ن تم بتاريخ 2020/6/29 إرسال كتاب للتمديد مرة أخرى تم تمديد المهلة الممنوحة للالتزام بالنسب الاحترازية الواردة في القرار 501/م ن /ب 4 لنهاية عام 2022	هذه الحالة موجودة لدى أغلب المصارف و خاصة للأموال المودعة في لبنان و قد باشر مصرفنا منذ العام الماضي بتخصيص مؤونات مقابل تلك الأموال بناء على طلب المصرف المركزي و للتحوط من أي خسارات محتملة بتاريخ 2023/01/05 تم الرد على الكتاب 6577 لا يوجد مستجدات حتى تاريخ 2025/01/05
5-التعميم رقم 16/517/ص بخصوص تفعيل دور المصارف العاملة في تحقيق النفاذ المالي الصادر بتاريخ 2023/01/25	اتاحة فتح الحساب من خلال المواقع الالكترونية او تطبيقات الخدمات الالكترونية للمصرف وفي حال عدم توفر هذه الخدمات العمل على تطويرها خلال مدة لا تتجاوز الشهرين من تاريخه مهلة حتى تاريخ 25/03/2023	سيتم الالتزام بكافة المتطلبات وذلك عند الانتقال للنظام المصرفي الجديد. بتم تفعيل خدمة طلب فتح حساب على موقع المصرف الالكتروني ويتم التواصل معه بعد ذلك من قبل الفرع صاحب العلاقة
6-كتاب رقم 16/1084/ص بخصوص الموافقة على تمديد مهلة استخدام عقار حمص حتى تاريخ 2023/12/31 الصادر بتاريخ 2023/02/20	مهلة حتى تاريخ 31/12/2023	سيتم افتتاح الفرع خلال النصف الثاني من العام
7-التعميم رقم 16/3524/ص بخصوص الوثائق التي تحتاج مصادقة وزارة الخارجية والمغتربين الصادر بتاريخ 2023/07/04	2023/07/9	بانتظار تعديل السجل التجاري والمفوضين بالتوقيع الجدد

8-القرار رقم 244/م.ن بخصوص فرض غرامة مالية و طلب من المصرف اتخاذ الإجراءات الكفيلة لتحقيق الالتزام التام بتسديد الحد الأدنى لرأس المال المطلوب خلال مهلة أقصاها 2024/12/31 الصادر بتاريخ 20231/08/20-الكتاب رقم 16/4665/ص بخصوص تبليغ القرار 244/م.ن الصادر بتاريخ 2023/08/29 عن مفوضية الحكومة لدى المصارف	2024/12/31	تم دفع الغرامة المالية 50 مليون ليرة سورية وبانتظار تسديد الحد الأدنى لرأس المال المطلوب ضمن المهلة المذكورة
9-التعميم رقم 15/783/ص بخصوص نشر الدفع الالكتروني من خلال تطبيقات الهاتف الجوال الصادر بتاريخ 2024/11/27	2024/12/31	يتم التنسيق مع شركة بيترا مونيتيكس من قبل قسم قروض التجزئة و قسم تقانة المعلومات حسب شركة بيترا مونيتيكس ان التطبيق سيكون جاهز خلال الشهر الأول من 2025

هـ-المخالفات المكتشفة في تقارير وحدة التدقيق الداخلي عن النصف الثاني 2024:

فيما يلي المخالفات المكتشفة في تقرير وحدة التدقيق الداخلي بناء على العينة المحددة من قبلهم عن الفترة الممتدة من بداية تموز 2024 إلى نهاية كانون الاول 2024 والاجراءات التصحيحية المتخذة بشأنها:

المخالفات المكتشفة في تقارير وحدة التدقيق الداخلي	
مخالفة احكام القرار 19	**الاجراءات التصحيحية المتخذة**
1-مخالفة المادة 30 من القرار 19 المتعلقة بمتطلبات بيانات ووثائق التعرف والتحقق من هوية العميل جهة عدم القيام بتحديث بيانات بعض العملاء و عدم ادخال بيانات الوثائق آليا عن طريق الباركود	يتم العمل على تصحيح المخالفات من قبل الفروع (العباسيين-طرطوس)
2-مخالفة المادة 23 من القرار 19 المتعلقة بالمتطلبات الأساسية في إجراءات العناية الواجبة تجاه العملاء جهة ان تمارس المؤسسة المصرفية رقابة مستمرة و تدقيق و تقييم الاعمال التي يقوم بها العميل و ان تتوافق مع الدخل السنوي المصرح به و ايضا فتح حسابات شخصية و استخدامها لأغراض تجارية و عدم تحديد هوية صاحب الحق الاقتصادي	
3-مخالفة المادة 33 من القرار 19 المتعلقة بصاحب الحق الاقتصادي	
4-مخالفة المادة 31 من القرار 19 المتعلقة ببيانات و وثائق التعرف و التحقق من هوية العميل جهة عدم فتح ملفات تعريفية لبعض الشركاء الذين يملكون أكثر من 5% من رأسمال الشركة، و جهة عدم وجود نموذج اعرف عميلك لبعض العملاء، جهة عدم الالتزام بتعبئة النموذج المتضمن بيانات الدخل السنوي للعميل و مصدر الاموال لبعض العملاء	

5-مخالفة المادة 32 من القرار 19 المتعلقة بالتوكيل أو التفويض بالتوقيع جهة تنفيذ بعض العمليات من أشخاص غير مفوضين واعداد سجل خالص للمفوضين	
6-مخالفة المادة 49 من القرار 19 المتعلقة بالحوالات جهة مبرر الحوالة	
7-مخالفة المادة 48 من القرار 19 المتعلقة بعمليات النقدية جهة الاستعلام عن هوية العميل	
8-مخالفة القانون 44 لعام 2005 و تعديلاته المتعلق برسوم الطوابع	
9-مخالفة القرار 1150 المتعلق بالضوابط والإجراءات الخاصة باستخدام المراقبة التلفزيونية في المصارف جهة تغطية نطاق الكاميرات و مدة التسجيل	
10-مخالفة القرار 1418 المتعلق بالحسابات الجامدة	
1-مخالفة الفقرة 2.5.2 من القرار 71/م.ن لعام 2018، الضوابط الواجب توافرها في الشبكات الواسعة WAN	يتم العمل على تصحيح المخالفات من قبل (قسم الشبكات)
2-مخالفة المادة 9 من الفقرة 4.2 من القرار 71/م.ن لعام 2018، ضرورة التأكد من تنصيب التحديثات الأمنية المصدرة من المصدر بشكل دائم و مستمر	
3-مخالفة المادة 1 من الفقرة 1.5.2 من القرار 71/م.ن لعام 2018، الضوابط الواجب توافرها في الشبكات المحلية LAN لجهة توثيق تمديد الكابلات وترقيمها	
3-مخالفة الفقرة 4.3 من القرار 71/م.ن لعام 2018، حماية و تشفير البيانات	

خامسا: التوصيات

بناءً على المخالفات التي تكررت عدة مرات خلال فترة قصيرة، نوصي كوحدة مراقبة الامتثال باتخاذ ما هو ضروري للالتزام بالإجراءات التالية:

التوصيات
1-تصفية التجاوز الحاصل مع بنك بيمو اللبناني الفرنسي
2-حذف الضمانات المستحقة قبل التصريح عنها ضمن قائمة البنود خارج الميزانية
3-الالتزام بتعليمات القرار رقم 4 لعام 2019 فيما يخص آلية احتساب ضمانات العملاء
4-الالتزام بتطبيق المادة 1 من التعميم 16/876/ص تاريخ 2024/02/19 بخصوص استيفاء التواقيع المطلوبة على كتب السحب النقدي حسب حق التوقيع العائد لكل شركة
5-الالتزام بتطبيق المادة 2 من التعميم 16/876/ص تاريخ 2024/02/19 بخصوص توطين الرواتب الشهرية لموظفي القطاع الخاص من خلال فتح حساب مصرفي لكل موظف بحيث يتم تحويل راتبه الشهري الى حسابه ليتم سحبها من قبله
6-التصريح عن النموذج رقم 5 الذي يخص مركز القطع البنيوي
7-الالتزام بتطبيق القرار رقم 8/ل.إ المعدل للقرار 19 لعام 2019 الصادر بتاريخ 2023/03/29
8-الالتزام بتطبيق القرار 19 لعام 2019
9-الالتزام بتطبيق القانون 44 لعام 2005 و تعديلاته المتعلق برسوم الطوابع
10-الالتزام بتطبيق القرار 1150 لعام 2014 المتعلق بالضوابط والإجراءات الخاصة باستخدام المراقبة التلفزيونية في المصارف
11-الالتزام بتطبيق القرار 1418 لعام 2016 المتعلق بالحسابات الجامدة
12-الالتزام بتطبيق المادة 12 من القانون رقم 28 لعام 2001
13-الالتزام بتطبيق المادة 7 من القرار 106 لعام 2005 (التعليمات الخاصة بالمخاطر التشغيلية)
14-الالتزام بتطبيق المادة 93 من قانون التجارة رقم 33 لعام2007
15-الالتزام بتطبيق القرار 71/م.ن لعام 2018 (المعايير المطلوب توفرها بالبنية التقنية لدى المصارف)